

RELATORA: JUIZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: ZULEMIR SERRA (AUTOR)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROGRAMADA. CALCETEIRO. PERÍODO DE 1997 A 2019. TEMA 211/TNU. EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL É INDISSOCIÁVEL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME DESCRIÇÃO DA PROFISSIOGRAFIA. NÃO HÁ INFORMAÇÃO DO USO DE EPI EFICAZ. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO do INSS PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença como proferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

5003795-20.2024.4.02.5003

500003518923 .V4

RELATORA: JUIZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)
RECORRIDO: ZULEMIR SERRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS (evento 17), externando inconformismo com sentença (evento 12) que julgou parcialmente procedente o pedido, p a especialidade dos períodos de **01/02/1984 a 30/12/1986** e de **01/07/1993 a 12/11/2019** e condenar o INSS a conceder à parte autora aposentadoria desde a DER (**23/01/20** se a norma mais vantajosa.

Sustenta que a partir de 06/03/1997 deve ser aplicado o Decreto 2.172/1997 até 06/05/1999 e o Decreto que o 3.048/1999 a partir de 07/05/1999, cabendo o unicamente nas atividades relacionadas no Anexo IV dos referidos decretos, código 3.0.0: que o PPP é inconsistente ao descrever a mesma profissiografia para funções trabalhador braçal, ajudante de serviço e calceteiro: que a CBO 7152-05, pertinente à função de calceteiro, descreve as atividades como *“Organizam e preparam o local de tr constroem fundações e estruturas de alvenaria, aplicam revestimentos e contrapisos”*; que o contato com agentes nocivos deve ser habitual e permanente, o que não é possível se limita às atividades exercidas *“com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes”*. Ao mesmo tempo, vedou o profissiografia do autor; que risco ocupacional deve ser indissociável da produção do bem ou prestação do serviço, o que não restou comprovado; que não há prova da habilita dos responsáveis pelos registros ambientais e monitoração biológica no PPP, que deveriam ser médicos ou engenheiros do trabalho. Prequestiona a matéria suscitada e requ sentença.

Contrarrazões no evento 23.

É o relatório do necessário.

VOTO

O período controvertido é de **06/03/1997 a 12/11/2019**.

No que respeita ao trabalho exercido pelo segurado sob condições especiais, até a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, ocorrida em 13/11/2019, o rec especialidade pressupunha o exercício de atividades que *“prejudicassem a saúde ou a integridade física do segurado”* (art. 201, CF/88). Após seu advento, o reconhecimento de se limita às atividades exercidas *“com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes”*. Ao mesmo tempo, vedou o de tempo especial devido exclusivamente à atividade, bem como a conversão de tempo especial após sua vigência (art. 19). Já para a obtenção de aposentadoria especial, a E novas regras.

Para a aferição dos **agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como à periculosidade da atividade**, as disposições da legislação trabalhista relativas à de atividade ou operações insalubres previstas na **Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), passaram a influir na consideração a respeito da natureza de uma atividade defini-la como especial ou comum, a partir de 3/12/1998 (MP 1.729, convertida na Lei nº 9.732/1998)**. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência da Turma Nacional de (PEDILEF 50046382620124047112 E PEDILEF 50046382620124047112, relator juiz federal Daniel Machado da Rocha, pub. dou 13/09/2016).

Quanto às diversas alterações legislativas para aferição do tempo especial, adotam-se as seguintes premissas:

a) até 28/4/1995 - exercício de **atividade considerada especial** pelos anexos aos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 **ou exposição ao agente nocivo**, nos termos referidos decretos (formulários DSS 8030 ou SB 40). A relação dos agentes físicos, químicos e biológicos contidos nesses anexos é exaustiva. **A avaliação da exposição aos ag e biológicos, neste período, será sempre qualitativa, por presunção de exposição;**

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997 - **somente exposição aos agentes nocivos**, conforme anexos aos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 (formulários DSS 8030 ou SB 40). avaliação da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos **será sempre qualitativa.**

c) de 6/3/1997 em diante - **somente exposição aos agentes nocivos** da tabela anexa aos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, sendo que, **a partir de 10/12/1997**, como 9.528, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da Lei 8213/91, **passou a haver exigência de identificação dos engenheiros ou médicos de segurança do trabalho resp avaliação das condições ambientais**. Nesse sentido:

“(…)A necessidade de comprovação do exercício de atividade insalubre/perigosa por meio de laudo pericial elaborado ou engenheiro de segurança do trabalho é exigência criada a partir do advento da Lei 9.528, de 10/12/1997.

(Processo 0054750-18.2016.4.02.5102, TRF2, 2a Turma Especializada, Desembargador Federal Marcelo Ferreira de Souza Granado, disponibilizado em 16/06/2021)”.

A avaliação da exposição nociva será qualitativa ou quantitativa, conforme previstos nos Anexos 11, 12, 13 e 13-A da NR-15. Quanto aos agentes reconhecidamen (LINACH), será sempre qualitativa.

No que tange à **UTILIZAÇÃO DE PPP SEM A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO**, ela é possível, nos termos do §4º do art. 58 da Lei nº 8.213/91 e §9º do art. 6 3048/99, desde que nele constem os dados administrativos da empresa e do trabalhador, os registros ambientais dos agentes nocivos, a verificação de habitualidade e p exposição, ainda que através da descrição das atividades, a identificação dos engenheiros ou médicos de segurança do trabalho responsáveis pela avaliação das condições ambien no laudo que serviu de lastro para o PPP e o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, e por fim o carimbo da empresa. Se houver inconsistências i analisar o laudo técnico que o embasou, a fim de que sejam obtidas maiores informações a respeito do que ocorreu no ambiente laboral em determinado período. Outro INSS/PRES, de 28/03/2022, atualmente em vigor, prevê em seu artigo 274 que será dispensada a apresentação do laudo técnico quando for apresentado PPP.

Vale lembrar o Tema 208/TNU:

1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de pr formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais p dos periodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela a LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhado do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. Tese com redação alter embargos de declaração.

Em relação à **HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA**, caso não haja no PPP indicação clara a respeito da sua presença, devem-se analisar outros fatores mencionados especialmente a descrição das atividades exercidas. Vale lembrar que HABITUALIDADE é a exposição a agentes nocivos durante todos os dias de trabalho normal e precisa s mesmo antes do advento da Lei nº 9.032/95, sendo certo que a exposição ocasional afasta a especialidade do vínculo. Por outro lado, PERMANÊNCIA é a exposição durante o ex as suas funções, sendo possível também o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade equivalente, desde que seja exclusivamente e trabalho cuja nocividade tenha sido constatada. Passou a ser requisito obrigatório apenas a partir do advento da Lei nº 9.032/95, de **29/04/1995**, conforme a Súmula 49 da TNU.

Em relação **AO USO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)**, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou entendimento, (ARE 664335), com re reconhecida, no sentido de que *“se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional d especial”*, exceto quanto ao ruído e aos agentes cancerígenos. Importante observar que o EPI eficaz só tem o condão de eliminar a possibilidade de reconhecimento de tempo advento da MP 1.729, publicada em 3/12/1998 e convertida na Lei nº 9.732/1998. Antes disso não havia previsão legal.

AGENTES NOCIVOS BIOLÓGICOS

Quanto aos agentes nocivos biológicos, a TNU fixou duas teses:

Tema 205

a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo;

b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida de o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU). (PELLERIN, 70.2015.4.05.8013/AL).

Tema 211:

“Para aplicação do art. 57, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 a **agentes biológicos**, **exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de profissiografia, o seu caráter indissociável** da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada”

CASO CONCRETO

De acordo com o PPP apresentado no processo administrativo (evento 10, procadm 1, fls. 43/44), no período **06/03/1997 a 12/11/2019** o autor trabalhou como calceteiro e remoção de galerias, bueiros e tubulações de esgoto, e esteve exposto a microorganismos de natureza biológica, de forma Habitual e Permanente, com a seguinte profissiografia sobre os responsáveis pelos registros ambientais:

13-LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO						
13.1-Período	13.2- CNPJ/CEI	13.3- Setor	13.4-Cargo	13.5-Função	13.6 CBO	13.7- Código GFJP
01/02/1984 à 30/12/1986	27.167.428/0001-40	Secretaria de Obras	Trabalhador Braçal	Trabalhador Braçal	\$142.25	-
05/03/1990 à 16/07/1990	27.167.428/0001-40	Secretaria de Obras	Ajudante de Serviços	Ajudante de Serviços	-	-
01/07/1993 até presente data	27.167.428/0001-40	Secretaria de Obras	Calceteiro	Calceteiro	71.52.05	01
14-PROFISSIOGRAFIA						
14.1-Período		14.2-Descrição das Atividades				
01/02/1984 à 30/12/1986		Realizar a manutenção de calçamento de ruas urbanas; Tampar buraco em asfalto; Fazer o carregamento e descarregamento de materiais; Executar serviços de limpeza de galeria, tubulações de esgoto e boca de lobo.				
05/03/1990 à 16/07/1990		Realizar a manutenção de calçamento de ruas urbanas; Tampar buraco em asfalto; Fazer o carregamento e descarregamento de materiais; Executar serviços de limpeza de galeria, tubulações de esgoto e boca de lobo.				
01/07/1993 até presente data		Realizar a manutenção de calçamento de ruas urbanas; Tampar buraco em asfalto; Fazer o carregamento e descarregamento de materiais; Executar serviços de limpeza de galeria, tubulações de esgoto e boca de lobo.				

REGISTROS AMBIENTAIS						
15-EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCOS:						
15.1-Período	15.2-Tipo	15.3-Fator de Risco	15.4-Intens. Conc.	15.5-Técnica Utilizada	15.6-EPI Eficaz (SN)	15.7-EPI Eficaz (SN)
01/02/1984 A 30/12/1986	F	Radiação não ionizante	Radiação Solar (UV-A e UV-B) Habitual e Permanente	Quantitativa	NA	NA
	Q	Alcalis Causticos	Manipulação de Cimento para construção de calçamento em geral	Quantitativa	NA	NA
	B	Microorganismos (Vírus, fungos, bactérias, parasitas e bolicos)	Limpeza e remoção de galerias, bueiros e tubulações de esgoto. Habitual e Permanente	Quantitativa	NA	NA

16-RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS:			
16.1-Período	16.2-NIT	16.3-Registro Conselho de Classe	16.4-Nome do Profissional Legalmente Habilitado
30/12/1986 a 21/12/2009	1.144.135.569-8	CRMES 1497	DR. JONAS BONATTO
22/12/2009 a 21/12/2011	-	CREAES 5.149-D	AMILCK DE SOUZA COSTA
22/11/2011 a 29/03/2016	1.132.896.670-9	CRMES 4637MT	DR. DIONISIO ROQUE BOSCHETTI JUNIOR
30/03/2016 a 24/09/2018	317.969.157-34	CRMES 864/ES7	DR. FRANCISCO LOPES DA COSTA
25/09/2018 até a presente data	24.125.737/0001-07	CREA-ES 32.657/D	ENG. MURILO VIEIRA

05/03/1990 A 16/07/1990	F	Radiação não ionizante	Radiação Solar (UV-A e UV-B) Habitual e Permanente	Quantitativa	NA	NA	NA
	Q	Alcalis Causticos	Manipulação de Cimento para construção de calçamento em geral	Quantitativa	NA	NA	NA
01/07/1993 até a presente data	B	Microorganismos (Vírus, fungos, bactérias, parasitas e bolicos)	Limpeza e remoção de galerias, bueiros e tubulações de esgoto. Habitual e Permanente	Quantitativa	NA	NA	NA
	F	Ruído	83,4 dBA Dose (%) 80,1% LT 85 Da Habitual e Permanente	Audiodosímetro WED - NHO 1	NA	NA	NA
		Radiação não ionizante	Radiação Solar (UV-A e UV-B) Habitual e Permanente	Inspeção no local de trabalho	NA	NA	NA
		Calor	31,8º C Exposição ao Sol Habitual e Permanente	Termometro TGD-400 Instrutem	NA	NA	NA
	Q	Poeira Mineral (Silica)	Concentração - Odores - 52,6 mg/m³ Li re 15,4 Slingm³ Habitual e Permanente	Análise gravimétrica	NA	NA	NA
		Substâncias Compostas Produtos Químicos em Geral	Manipulação de concreto para pavimentação em vias publicas	Inspeção no local de trabalho	NA	NA	NA
	B	Microorganismos (Vírus, fungos, bactérias, parasitas e bolicos)	Limpeza e remoção de galerias, bueiros e tubulações de esgoto. Habitual e Permanente	Quantitativa	NA	NA	NA

No caso, entendo que as atividades de “Realizar a manutenção de calçamento de ruas urbanas; Tampar buraco em asfalto; Fazer o carregamento e descarregamento de materiais; Executar serviços de limpeza de galeria, tubulações de esgoto e boca de lobo” têm caráter indissociável da exposição a agentes biológicos.

O fato de a CBO da atividade ser descrita como “Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam contrapisos”, não significa que, na prática, o autor não tenha executado outros serviços.

Além disso, o PPP não informa ter havido EPI eficaz, o que não deve ser entendido como uma inconsistência, mas como o não fornecimento do equipamento.

Quanto à impugnação relativa à falta de indicação de se tratar de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho dos responsáveis pelos registros de segurança do trabalho e no site do CFM (https://portal.cfm.org.br/bu nome=anderson%20dos%20santos%20hamada&uf=&crm=&municipio=&inscricao=&tipoSituacao=&situacao=&especialidade=&areaAtuacao=&pageNumber=1&que os profissionais Jonas Bonatto, Dionisio Roque Boschetti Júnior e Francisco Lopes Da Costa possuem especialização em medicina do trabalho:

JONAS BONATTO

CRM: 1497-ES
Inscrição: Principal
Inscrições em outro estado: BA/4349 (Transferido)
Especialidades/Áreas de Atuação:
MEDICINA DO TRABALHO - RQE Nº 1332
MEDICINA DO TRÁFEGO - RQE Nº 8866
Endereço: Exibição não autorizada pelo médico.
Telefone: Exibição não autorizada pelo médico.

DIONISIO ROQUE BOSCHETTI JUNIOR

CRM: 4637-ES
Inscrição: Principal
Inscrições em outro estado: RJ/554560 (Transferido)
Especialidades/Áreas de Atuação:
UROLOGIA - RQE Nº 673
MEDICINA DO TRABALHO - RQE Nº 115
MEDICINA LEGAL E PERÍCIA MÉDICA - RQE Nº 9781
Endereço: RUA ALEXANDRE CALMON, N. 247 - CENTRO - 29700040 - Colatina/ES
Telefone: (27) 37215222

FRANCISCO LOPES DA COSTA

CRM: 864-ES
Inscrição: Principal
Especialidades/Áreas de Atuação:
MEDICINA DO TRABALHO - RQE Nº 175
Endereço: Exibição não autorizada pelo médico.
Telefone: Exibição não autorizada pelo médico.

Nome: AMILCK DE SOUZA COSTA
Registro Nacional: 0800733096
Data de Registro: 01/10/1992
Crea de Registro: CREA-ES
Situação: Ativo

VISTOS
Crea-BA
Crea-MG
Crea-PA
Crea-RN
Crea-SE

TÍTULOS DE GRADUAÇÃO
Engenheiro Eletricista

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Engenheiro de Segurança do Trabalho

ATRIBUIÇÕES
Graduação:
ARTIGO 8º RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA. ARTIGO 9º RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Nome: MURILO VIEIRA
Registro Nacional: 0812377257
Data de Registro: 26/08/2013
Crea de Registro: CREA-ES
Situação: Ativo

VISTOS
Crea-BA
Crea-MG

TÍTULOS DE GRADUAÇÃO
Engenheiro de Produção
Técnico de Segurança do Trabalho

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Engenheiro de Segurança do Trabalho

ATRIBUIÇÕES
Graduação:
ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/75, DO CONFEA ARTIGO 1º COMBINADO COM O ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO 262/79, DO CONFEA
ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 235/75, DO CONFEA ARTIGO 1º COMBINADO COM O ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO 262/79, DO CONFEA

Assim, o período de 06/03/1997 a 12/11/2019 foi corretamente considerado ESPECIAL na sentença

Portanto, a sentença dede ser mantida

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil

Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO do INSS PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença como proferida.